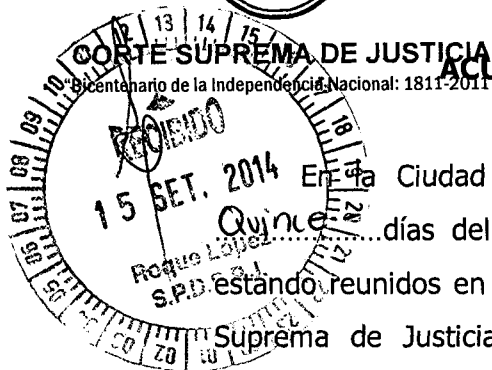




**E X P E D I E N T E: JULIO DAMIAN PRIETO GALIANO
C/ DECRETO No 773 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE
DE 2008 DICT. POR EL PODER EJECUTIVO.**-----



ACUERDO Y SENTENCIA No *Quinientos cuarenta y Tres* -

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los *Quince* días del mes de *Septiembre* - del año dos mil catorce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los **Dres. ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO Y LUIS MARIA BENITEZ RIERA**, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "**JULIO DAMIAN PRIETO GALIANO C/ DECRETO No 773 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2008 DICT. POR EL PODER EJECUTIVO**", a fin de resolver los Recursos de Nulidad y Apelación contra el Acuerdo y Sentencia No 432 de fecha 10 de julio de 2012, y su aclaratoria el Acuerdo y Sentencia No 996 de fecha 4 de octubre de 2012, dictados por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.-----

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes:-----

C U E S T I O N E S:

¿Es nula la Sentencia apelada?

En caso contrario, ¿Se halla ella ajustada a derecho?

Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: **LUIS MARIA BENITEZ RIERA, SINDULFO BLANCO Y ALICIA PUCHETA DE CORREA.**-----

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: el Abogado Víctor Arriola Rojas, Procurador Delegado de la Procuraduría General de la Republica, si bien interpuso el recurso de nulidad (fs. 143), por escrito de fs. 147, desiste expresamente de dicho recurso, por lo que se lo debe tener por desistido del recurso nulidad. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizado por los Arts 113 y 404 del Código Procesal Civil. **ES MI VOTO.**-----

A su turno los **Dres. BLANCO y PUCHETA DE CORREA**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

[Signature]
Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

[Signature]
Luis María Benítez Riera
Ministro

[Signature]
Alicia Pucheta de Correa
Ministra

[Signature]
SINDULFO BLANCO
Ministro

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo:

Por Acuerdo y Sentencia No 432 del 10/07/2012 el Tribunal de Cuentas Primera Sala resolvió 1) hacer lugar a la demanda contencioso administrativa promovida por Julián Damián Prieto Galiano, 2) revocar el Decreto No 773 del 7 de noviembre de 2008 dictado por el Poder Ejecutivo y 3) imponer las costas a la perdedora. Seguidamente, y en virtud de un recurso de aclaratoria planteado por el actor, Julián Damián Prieto Galiano, el Tribunal de Cuentas Primera Sala dictó el Acuerdo y Sentencia No 996 del 4/10/2012, por el cual resuelve: 1) hacer lugar al recurso de aclaratoria planteado por el actor y 2) aclarar in extenso el Acuerdo y Sentencia No 432 de fecha 10 de julio de 2012, dejando redactado el nombre del actor como Julio Damián Prieto Galiano.-----

Que, contra la decisión del Tribunal de Cuentas precedentemente señalada se alza el Abogado Víctor Arriola Rojas, Procurador Delegado de la Procuraduría General de la República, a través del recurso de apelación interpuesto, cuyos fundamentos los expresa en el escrito obrante a fs. 147/150. Argumenta que el Tribunal cometió un error de interpretación de derecho al interpretar en forma literal y extrema la normativa legal, pues concedieron la estabilidad laboral a una persona que ni tan siquiera ha llegado a cumplir el 50% del tiempo exigido por nuestra ley para que el mismo goce de la estabilidad laboral en la función pública. Agrega que el actor tuvo una antigüedad como funcionario público de diez meses con siete días lo cual no le otorga la estabilidad laboral requerida. Termina solicitando que se dicte resolución revocando el Acuerdo y Sentencia No 432 con expresa imposición de costas por su orden en ambas instancias.-----

Que, el Sr. Julio Damián Prieto Galiano, actor de esta demanda, al contestar el traslado corrió de la expresión de agravios, solicitó la confirmación, con costas, de la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas y recurrida ante esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. -----

Que, analizando los antecedentes administrativos obrantes en autos, tenemos que el Sr. Julio Damián Prieto Galiano fue nombrado como funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería por Decreto No 11680 de fecha 31/12/2007. Y, posteriormente, fue destituido por Decreto No 773 de fecha 7/11/2008 (art. 12).-----



**E X P E D I E N T E: JULIO DAMIAN PRIETO GALIANO
C/ DECRETO No 773 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE
DE 2008 DICT. POR EL PODER EJECUTIVO.-----**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011

ACUERDO Y SENTENCIA No Ochoientos cuarenta y tres. -



Que el meollo de la cuestión se circunscribe a determinar si la destitución del funcionario público Julio Damián Prieto Galiano es o no válida.-----

Bien, corresponde dejar en claro que el Decreto de destitución del citado funcionario (Decreto No 773 de fecha 7/11/2008, art. 12) fue dictado cuando el actor contaba con diez meses y siete días de antigüedad, es decir, contando con la estabilidad provisoria, que es la estabilidad que adquiere el funcionario nombrado luego de los seis meses del plazo de prueba (art. 18 Ley 1626) y hasta los dos años, en que adquiere la estabilidad definitiva (art. 47 Ley 1626), dispuesta por el artículo 19 de la Ley 1626/00 de la Función Publica. Asimismo, es preciso hacer notar que la mencionada destitución fue dispuesta sin que se le haya instruido sumario administrativo previo.-----

Que, en este contexto, corresponde a esta magistratura entrar a analizar los efectos y alcances de la estabilidad provisoria, dispuesta en el Art. 19 de la Ley 1626/00. En ese sentido, debemos tener en cuenta lo dispuesto por el Art. 43, el cual dispone: *"La destitución del funcionario público será dispuesta por autoridad que lo designó y deberá estar precedida de fallo condenatorio recaído en el correspondiente sumario administrativo"*. De la lectura del transcripto artículo, podemos concluir que el mismo no hace distinción alguna entre un funcionario con estabilidad provisoria o estabilidad definitiva, ergo, el funcionario público nombrado que cuente con estabilidad solo puede ser destituido previa resolución condenatoria recaída en un sumario administrativo instruído con anterioridad.-----

Que, aplicando lo antedicho al caso que nos ocupa y analizando las constancias de autos, resulta que el decreto recurrido, en su artículo 12, es arbitrario y fue dictado en contra las disposiciones establecidas en la Constitución Nacional y las leyes y no reúne los principios-fundamentales que rigen el derecho administrativo, al haber destituido al funcionario sin haber instruido el sumario administrativo correspondiente (Ver Jurisprudencia Ac y Sent No 404 de fecha 29 de mayo de 2012 Sala Penal, Excelentísima Corte Suprema de Justicia).-----

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

Luis María Benítez Riera
Ministro

SINDULFO BLANCO
Ministro

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria

Que, en cuanto al pago de los salarios caídos, si bien el actor solicitó en su escrito de demanda, además de su reincorporación, el pago de varios rubros y el Tribunal de Cuentas al resolver la cuestión le concedió dicho petitorio, corresponde modificar dicha decisión en cuanto al plazo y disponer el pago al Sr. Julio Damián Prieto Galiano del equivalente a doce meses de salario. Dicho monto es fijado de conformidad a lo dispuesto por el Art. 82 del Código del Trabajo, en razón al criterio de equidad para las partes, debido a que no pueden cargarse sobre las arcas del estado las consecuencias del largo proceso, pero tampoco puede dejarse sin respuesta a quien haya sido apartado de su cargo de manera irregular. Este criterio fue sostenido en reiterados fallos de esta sala, como ser el Acuerdo y Sentencia N° 1421 de fecha 14 de diciembre de 2006 y el Acuerdo y Sentencia N° 261 de fecha 30 de mayo de 2011.-----

Consecuentemente, por todo lo anteriormente expuesto y fundamentado, corresponde no hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Víctor Arriola Rojas, Procurador Delegado de la Procuraduría General de la Republica, confirmar parcialmente el Acuerdo y Sentencia N° 432 de fecha 10 de julio de 2012, en el sentido reincorporar al Sr. Julio Damián Prieto Galiano a la función pública en los términos del artículo 44 de la Ley 1626 pero abonándole el equivalente a doce meses de salario. En cuanto a las costas, las mismas deberán ser impuestas en el orden causado en atención a la forma en que quedó resuelta la cuestión. ES MI VOTO.-----

Que a su turno, los Dres. **PUCHETA DE CORREA Y BLANCO**, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-----

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifica quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue: -----

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministra

SINDULFO BLANCO
Ministro

ANTE MI:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria



**EXPEDIENTE: JULIO DAMIAN PRIETO GALIANO
C/ DECRETO No 773 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE
DE 2008 DICT. POR EL PODER EJECUTIVO.-----**

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

ACUERDO Y SENTENCIA No 843.-



Asunción, 15-- de Septiembre 2014.-

los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL

RESUELVE:

- 1) TENER POR DESISTIDO** a Abog. Víctor Arriola Rojas, Procurador Delegado de la Procuraduría General de la Republica del recurso de nulidad interpuesto contra del Acuerdo y Sentencia N° 432 de fecha 10 de julio de 2012, y su aclaratoria el Acuerdo y Sentencia No 996 de fecha 4 de octubre de 2012, dictados por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.-----
- 2) NO HACER LUGAR** al recurso de apelación interpuesto por el Abogado Víctor Arriola Rojas, Procurador Delegado de la Procuraduría General de la Republica, confirmar parcialmente el Acuerdo y Sentencia N° 432 de fecha 10 de julio de 2012.-----
- 3) CONFIRMAR PARCIALMENTE** el Acuerdo y Sentencia N° 432 de fecha 10 de julio de 2012, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, en el sentido reincorporar al Sr. Julio Damián Prieto Galiano a la función pública en los términos del artículo 44 de la Ley 1626 pero abonándole el equivalente a doce meses de salario.-----



- 4) IMPONER LAS COSTAS** en el orden causado.-----

- 5) ANOTAR**, registrar y notificar.-----

Luis María Benítez Riera
Ministro

Alicia Fucheta de Correa
Ministra

SINDILFO BLANCO
Ministro

ANTE MI:

Abg. Norma Domínguez V.
Secretaria